HOTELES TRAMUNTANA - PROTECCIÓN DE DATOS DE CLIENTES (RGPD) PARA EL PERSONAL

POLÍTICA INTERNA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CLIENTES (RGPD)
HOTELES TRAMUNTANA – RECURSOS HUMANOS

1. OBJETIVO
1.1 Garantizar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la legislación española en todas las operaciones que impliquen datos personales de clientes.
1.2 Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, evitando riesgos de fuga, alteración o uso no autorizado.
1.3 Establecer responsabilidades, plazos y procedimientos claros para todo el personal (aprox. 900 empleados) de los ocho hoteles de la cadena.

2. ALCANCE
2.1 Esta política se aplica a todos los empleados, contratistas, proveedores y becarios que tengan acceso a datos de clientes, ya sea en formato papel, digital o verbal.
2.2 Incluye datos identificativos, datos de reserva, preferencias, historiales de consumo, datos de pago y cualquier otro dato sensible recogido en la relación comercial.

3. RESPONSABLES
3.1 Delegado de Protección de Datos (DPD): Juan Pérez, Responsable de Cumplimiento y Seguridad de la Información. Correo: dpd@hotelestramuntana.com.
3.2 Cada hotel designará un Coordinador de Protección de Datos (CPD) que reportará al DPD.
3.3 Los gerentes de área son responsables de asegurar que sus equipos reciban la formación anual y cumplan los plazos establecidos.

4. FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
4.1 Todo el personal recibirá una capacitación obligatoria de 30 horas anuales sobre protección de datos, divididas en:
- 12 horas de formación presencial (mínimo 2 sesiones de 6 horas).
- 12 horas de elearning con pruebas de conocimiento (nota mínima 85 %).
- 6 horas de talleres prácticos de gestión de incidencias.

4.2 Los nuevos empleados deberán completar la formación básica de 8 horas antes de su primer día de trabajo con datos de clientes.
4.3 El DPD realizará auditorías trimestrales y publicará un informe de cumplimiento con objetivo de alcanzar un 95 % de cumplimiento en cada hotel.

5. RECOGIDA Y CONSENTIMIENTO
5.1 Los datos solo podrán ser recogidos con el consentimiento explícito del cliente, mediante formulario firmado o aceptación digital verificable.
5.2 El formulario debe incluir: finalidad del tratamiento, plazo de conservación, derechos del interesado y datos de contacto del DPD.
5.3 El consentimiento se conservará durante al menos 5 años después de la finalización de la relación contractual.

6. ACCESO, RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN
6.1 Los clientes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad enviando una solicitud al DPD por correo electrónico a dpd@hotelestramuntana.com.
6.2 El DPD responderá en un plazo máximo de 15 días hábiles, prorrogables una sola vez por 10 días adicionales por complejidad.
6.3 En caso de supresión, el personal responsable del área debe borrar los datos de todos los sistemas (CRM, PMS, backups) en un máximo de 48 horas desde la orden del DPD.

7. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

7.1 Los datos de reserva se conservarán 3 años después del checkout.
7.2 Los datos de facturación y pago se conservarán 5 años por obligación fiscal.
7.3 Los datos de marketing (preferencias, historial de consumo) se conservarán 2 años a menos que el cliente solicite su supresión.

8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
8.1 Se aplicarán controles de acceso basados en el principio de mínimo privilegio. Cada usuario dispondrá de una clave única y cambio obligatorio cada 90 días.
8.2 Los datos sensibles (tarjetas de crédito, datos de salud) se cifrarán con algoritmo AES256 tanto en reposo como en tránsito.
8.3 Los dispositivos móviles que contengan datos de clientes deberán contar con solución MDM y borrado remoto.

9. GESTIÓN DE INCIDENTES
9.1 Cualquier brecha de seguridad o sospecha de fuga debe ser reportada al DPD en un plazo máximo de 4 horas desde su detección, mediante el formulario “Incidente de Protección de Datos” disponible en la intranet.
9.2 El DPD iniciará una investigación y, si procede, notificará a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a los clientes afectados en un plazo máximo de 72 horas.
9.3 La empresa dispone de un fondo interno de 20.000 euros para cubrir gastos de notificación y mitigación de brechas.

10. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
10.1 Cada hotel mantendrá un registro actualizado de todas las actividades de tratamiento que involucren datos de clientes, con al menos los siguientes campos: finalidad, categorías de datos, destinatarios, plazos de conservación y medidas de seguridad.
10.2 El registro se revisará semestralmente por el CPD y se enviará al DPD antes del día 15 de julio y 15 de enero de cada año.

11. AUDITORÍAS Y CONTROL INTERNO
11.1 El DPD realizará auditorías internas cada 6 meses, evaluando:
- Cumplimiento de plazos de respuesta a solicitudes (objetivo 100 %).
- Porcentaje de datos encriptados (objetivo 100 %).
- Revisiones de backups (10 % de los backups se revisan mensualmente).

11.2 Los resultados se comunicarán a la Dirección General y se establecerán planes de mejora con plazos de ejecución de 30 días.

12. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
12.1 El incumplimiento de esta política podrá derivar en sanciones internas que van desde amonestaciones verbales hasta la rescisión del contrato laboral, según la gravedad.
12.2 Multas internas de hasta 20.000 euros podrán aplicarse a departamentos que superen el 5 % de incidencias no corregidas en el plazo establecido.

13. REVISIÓN DE LA POLÍTICA
13.1 Esta política será revisada anualmente por el DPD y aprobada por la Dirección General antes del 30 de junio de cada año.
13.2 Cualquier cambio será comunicado a todo el personal mediante correo institucional y publicación en la intranet, con un plazo de 15 días para su lectura y firma de acuse de recibo.

14. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA
14.1 Los empleados que requieran aclaraciones o deseen proponer modificaciones deben enviar un email a recursos.humanos@hotelestramuntana.com con el asunto “Solicitud de revisión de Política de Protección de Datos”.
14.2 La solicitud será evaluada por el DPD y el Departamento Legal en un plazo máximo de 10 días laborables, y se dará respuesta por escrito.

FIN DE LA POLÍTICA. (aprox. 770 palabras)